



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 24 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Griya Antareja No. 75E RT. 05 RW. 11 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa I YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa II

Nama Lengkap : RAKA SADEWA PATI bin CHONO.
Tempat lahir : Subang.
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 4 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kramat Kwitang III D No. 123 RT. 05 RW. 06
Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMP (Klas 2).

Terdakwa II RAKA SADEWA PATI bin CHONO ditahan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Nurul Amalia, S.H., M.H., Muhammad Afif Muttaqien, S.H., Raisa Sabilal Haq, S.H., Yudhistira Yogautama, S.H., Mardawati, S.H., Mislina, S.H., Rosantino Sidiq Permana, S.H., Dewi Oktavia, S.H., Silviana Indah Mayasari, S.H., dan Hardiyana Saputra, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta, yang beralamat kantor di Jl. Agung Raya II Blok Jl. Inovasi

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7B, RT3/RW7, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 891/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan Terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan berencana secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan Terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO berupa pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna biru tua
 2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam
 3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat
 4. Sebilah kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter
 5. Pecahan batu bata
 6. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
 7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat
 8. 1 (satu) potong celana pendek motif katun "ONE PIECE"

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
10. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum tanggal 25 Februari 2025 serta permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya dalam menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan/*Pleedooi* Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sering-ringannya lagi meringankan;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledoi* tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jl.Kramat Pulo Dalam Gg. X RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili sebagai **orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mempunyai rasa sakit hati dan dendam terhadap korban ARFIL LOPULALAN als SOKA karena handphone Apple type Iphone 8 milik Terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI telah diambil oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan juga 5 bulan sebelumnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO telah ditusuk oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di Taman Tongkang Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO bercerita kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bahwa sehari sebelumnya telah bertemu dengan dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA di sekitar Jl. Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, namun pada saat akan dikejar korban ARFIL LOPULALAN als SOKA melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengajak Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI untuk mencari korban di sekitar Jl.Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec.Senen dengan maksud untuk melakukan balas dendam dimana saat itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengatakan kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI "Pokoknya kalo ketemu, apa yang sudah dia lakukan ke gua, darah harus di balas dengan darah", dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI. Selain itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga mengatakan bahwa dia mempunyai senjata tajam jenis badik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pulang ke rumah kost untuk mengambil senjata tajam jenis badik tersebut, setelah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tidak kunjung kembali, selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berusaha mencarinya di sekitar gubuk liar yang berada di pinggir rel KA yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter tempat dimana terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO biasa berada, namun tidak menemukannya, kemudian pada saat Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI akan kembali ke Taman Tongkang Kel. Kramat Kec.Senen, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SADEWA PATI bin CHONO di depan Pasar Gaplok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO memberikan sebuah senjata tajam jenis badik kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI, setelah itu Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung pergi menuju ke Jl. Kramat Pulo Dalam untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dengan masing – masing membawa sebuah badik.

- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO sampai di Gg.14 Jl. Kramat Pulo Dalam II Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan warga sekitar, lalu menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun warga tersebut tidak mengetahuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pergi menuju Gg. Pojok Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan sdr UDIN, kemudian Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, selanjutnya sdr UDIN mengantarkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO ke tempat dimana korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berada, yaitu di rumah kost yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tiba di rumah kost tempat tinggal korban ARFIL LOPULALAN als SOKA yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW .04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat pada sekitar pukul 00.30 Wib, setelah itu sdr UDIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung naik ke lantai dua untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu di bawah/depan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



rumah kost, tidak lama kemudian antara terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlibat cek - cok mulut. Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI naik ke lantai dua dan mengajak terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO untuk turun ke bawah, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO turun ke bawah/di depan rumah kost untuk menunggu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, setelah itu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlihat sedang turun dari tangga dengan membawa sebuah kayu balok, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melemparkan sebuah batu/potongan keramik kearah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun tidak mengenai, kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA membalas dengan cara memukul dengan menggunakan kayu balok yang dibawanya kearah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI namun berhasil Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI tangkis dan setelah itu terjadi saling dorong sehingga membuat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh.

- Bahwa pada saat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI langsung memukul ke bagian wajah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menendang dan menginjak ke bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian vital tubuh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA yaitu pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga ikut melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kearah pinggang sebelah kiri bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA bangun dan berusaha untuk melarikan diri kearah Gg. Pojok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, setibanya di kerumunan warga yang sedang nongkrong korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berhenti dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, setelah itu tiba - tiba terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO melemparkan sebuah batu kearah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan mengenai bagian kepala sehingga mengakibatkan korban ARFIL LOPULALAN als

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOKA jatuh tersungkur, melihat sdr SOKA (korban) jatuh tersungkur dan bersimbah darah kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berhasil di tangkap oleh warga sekitar

- Bahwa selanjutnya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dibawa ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh WAHYUDIN FADILAH als UDIN, namun setelah dirawat di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, karena luka – lukanya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, hal tersebut sebagaimana :

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB

2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah “O” ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka – luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menyerahkan diri ke Polsek Senen Jakarta Pusat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jl.Kramat Pulo Dalam Gg. X RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili sebagai **orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan**, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mempunyai rasa sakit hati dan dendam terhadap korban ARFIL LOPULALAN als SOKA karena handphone Apple type Iphone 8 milik Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI telah diambil oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan juga 5 bulan sebelumnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO telah ditusuk oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di Taman Tongkang Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO bercerita kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bahwa sehari sebelumnya telah bertemu dengan dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA di sekitar Jl. Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, namun pada saat akan dikejar korban ARFIL LOPULALAN als SOKA melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengajak Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI untuk mencari korban di sekitar Jl.Kramat Pulo Dalam

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Kel.Kramat Kec.Senen dengan maksud untuk melakukan balas dendam dimana saat itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengatakan kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI "Pokoknya kalo ketemu, apa yang sudah dia lakukan ke gua, darah harus di balas dengan darah", dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI. Selain itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga mengatakan bahwa dia mempunyai senjata tajam jenis badik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pulang ke rumah kost untuk mengambil senjata tajam jenis badik tersebut, setelah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tidak kunjung kembali, selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berusaha mencarinya di sekitar gubuk liar yang berada di pinggir rel KA yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter tempat dimana terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO biasa berada, namun tidak menemukannya, kemudian pada saat Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI akan kembali ke Taman Tongkang Kel. Kramat Kec.Senen, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di depan Pasar Gaplok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO memberikan sebuah senjata tajam jenis badik kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI, setelah itu Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung pergi menuju ke Jl.Kramat Pulo Dalam untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dengan masing – masing membawa sebuah badik

- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO sampai di Gg.14 Jl. Kramat Pulo Dalam II Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan warga sekitar, lalu menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun warga tersebut tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pergi



menuju Gg. Pojok Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan sdr UDIN, kemudian Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, selanjutnya sdr UDIN mengantarkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO ke tempat dimana korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berada, yaitu di rumah kost yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tiba di rumah kost tempat tinggal korban ARFIL LOPULALAN als SOKA yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW .04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat pada sekitar pukul 00.30 Wib, setelah itu sdr UDIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung naik ke lantai dua untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu di bawah/depan rumah kost, tidak lama kemudian antara terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlibat cek - cok mulut. Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI naik ke lantai dua dan mengajak terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO untuk turun ke bawah, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO turun ke bawah/di depan rumah kost untuk menunggu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, setelah itu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlihat sedang turun dari tangga dengan membawa sebuah kayu balok, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melemparkan sebuah batu/potongan keramik kearah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun tidak mengenai, kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA membalas dengan cara memukul dengan menggunakan kayu balok yang dibawanya kearah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI namun berhasil Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI tangkis dan



setelah itu terjadi saling dorong sehingga membuat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh.

- Bahwa pada saat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI langsung memukul ke bagian wajah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menendang dan menginjak ke bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga ikut melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ke arah pinggang sebelah kiri bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA bangun dan berusaha untuk melarikan diri ke arah Gg. Pojok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, setibanya di kerumunan warga yang sedang nongkrong korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berhenti dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, setelah itu tiba-tiba terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO melemparkan sebuah batu ke arah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan mengenai bagian kepala sehingga mengakibatkan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA jatuh tersungkur, melihat sdr SOKA (korban) jatuh tersungkur dan bersimbah darah kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berhasil ditangkap oleh warga sekitar

- Bahwa selanjutnya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dibawa ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh WAHYUDIN FADILAH als UDIN, namun setelah dirawat di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, karena luka-lukanya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, hal tersebut sebagaimana :

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB
2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah “O” ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka – luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menyerahkan diri ke Polsek Senen Jakarta Pusat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jl.Kramat Pulo Dalam Gg. X RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili sebagai **orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan**, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mempunyai rasa sakit hati dan dendam terhadap korban ARFIL LOPULALAN

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als SOKA karena handphone Apple type Iphone 8 milik Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI telah diambil oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan juga 5 bulan sebelumnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO telah ditusuk oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di Taman Tongkang Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO bercerita kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bahwa sehari sebelumnya telah bertemu dengan dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA di sekitar Jl. Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, namun pada saat akan dikejar korban ARFIL LOPULALAN als SOKA melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengajak Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI untuk mencari korban di sekitar Jl.Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec.Senen dengan maksud untuk melakukan balas dendam dengan menganiaya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dimana saat itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengatakan kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI "Pokoknya kalo ketemu, apa yang sudah dia lakukan ke gua, darah harus di balas dengan darah", dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI. Selain itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga mengatakan bahwa dia mempunyai senjata tajam jenis badik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pulang ke rumah kost untuk mengambil senjata tajam jenis badik tersebut, setelah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tidak kunjung kembali, selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berusaha mencarinya di sekitar gubuk liar yang berada di pinggir rel KA yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter tempat dimana terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO biasa berada, namun tidak menemukannya, kemudian pada saat Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI akan kembali ke Taman



Tongkang Kel. Kramat Kec.Senen, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di depan Pasar Gaplok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO memberikan sebuah senjata tajam jenis badik kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI, setelah itu Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung pergi menuju ke Jl.Kramat Pulo Dalam untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dengan masing – masing membawa sebuah badik.

- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO sampai di Gg.14 Jl. Kramat Pulo Dalam II Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan warga sekitar, lalu menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun warga tersebut tidak mengetahuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pergi menuju Gg. Pojok Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan sdr UDIN, kemudian Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, selanjutnya sdr UDIN mengantarkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO ke tempat dimana korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berada, yaitu di rumah kost yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tiba di rumah kost tempat tinggal korban ARFIL LOPULALAN als SOKA yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW .04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat pada sekitar pukul 00.30 Wib, setelah itu sdr UDIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung naik ke lantai dua untuk mencari keberadaan korban ARFIL



LOPULALAN als SOKA, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu di bawah/depan rumah kost, tidak lama kemudian antara terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlibat cek - cok mulut. Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI naik ke lantai dua dan mengajak terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO untuk turun ke bawah, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO turun ke bawah/di depan rumah kost untuk menunggu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, setelah itu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlihat sedang turun dari tangga dengan membawa sebuah kayu balok, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melemparkan sebuah batu/potongan keramik kearah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun tidak mengenai, kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA membalas dengan cara memukul dengan menggunakan kayu balok yang dibawanya kearah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI namun berhasil Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI tangkis dan setelah itu terjadi saling dorong sehingga membuat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh.

- Bahwa pada saat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI langsung memukul ke bagian wajah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menendang dan menginjak ke bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga ikut melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kearah pinggang sebelah kiri bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA bangun dan berusaha untuk melarikan diri kearah Gg. Pojok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, tibanya di kerumunan warga yang sedang nongkrong korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berhenti dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, setelah itu tiba - tiba terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO melemparkan sebuah batu kearah korban ARFIL LOPULALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SOKA dan mengenai bagian kepala sehingga mengakibatkan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA jatuh tersungkur, melihat sdr SOKA (korban) jatuh tersungkur dan bersimbah darah kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berhasil di tangkap oleh warga sekitar

- Bahwa selanjutnya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dibawa ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh WAHYUDIN FADILAH als UDIN, namun setelah dirawat di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, karena luka – lukanya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, hal tersebut sebagaimana :

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB

2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah “O” ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka – luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menyerahkan diri ke Polsek Senen Jakarta Pusat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jl.Kramat Pulo Dalam Gg. X RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili **secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mempunyai rasa sakit hati dan dendam terhadap korban ARFIL LOPULALAN als SOKA karena handphone Apple type Iphone 8 milik Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI telah diambil oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan juga 5 bulan sebelumnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO telah ditusuk oleh korban ARFIL LOPULALAN als SOKA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di Taman Tongkang Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO bercerita kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bahwa sehari sebelumnya telah bertemu dengan dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA di sekitar Jl. Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, namun pada saat akan dikejar korban ARFIL LOPULALAN als SOKA melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengajak Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



PRASUKHI untuk mencari korban di sekitar Jl.Kramat Pulo Dalam Kel.Kramat Kec.Senen dengan maksud untuk melakukan balas dendam dimana saat itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO mengatakan kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI "Pokoknya kalo ketemu, apa yang sudah dia lakukan ke gua, darah harus di balas dengan darah", dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI. Selain itu terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga mengatakan bahwa dia mempunyai senjata tajam jenis badik sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pulang ke rumah kost untuk mengambil senjata tajam jenis badik tersebut, setelah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tidak kunjung kembali, selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berusaha mencarinya di sekitar gubuk liar yang berada di pinggir rel KA yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter tempat dimana terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO biasa berada, namun tidak menemukannya, kemudian pada saat Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI akan kembali ke Taman Tongkang Kel. Kramat Kec.Senen, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI bertemu dengan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO di depan Pasar Gaplok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO memberikan sebuah senjata tajam jenis badik kepada Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI, setelah itu Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung pergi menuju ke Jl.Kramat Pulo Dalam untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dengan masing – masing membawa sebuah badik.

- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO sampai di Gg.14 Jl. Kramat Pulo Dalam II Kel.Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan warga sekitar, lalu menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun warga tersebut tidak mengetahuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO pergi menuju Gg. Pojok Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat dan bertemu dengan sdr UDIN, kemudian Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menanyakan perihal keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, selanjutnya sdr UDIN mengantarkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO ke tempat dimana korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berada, yaitu di rumah kost yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW.04 Kel. Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO tiba di rumah kost tempat tinggal korban ARFIL LOPULALAN als SOKA yang beralamat di Jl. Kramat Pulo Gg. X No.107C RT. 07 RW .04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat pada sekitar pukul 00.30 Wib, setelah itu sdr UDIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung naik ke lantai dua untuk mencari keberadaan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI menunggu di bawah/depan rumah kost, tidak lama kemudian antara terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO dengan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlibat cek - cok mulut. Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI naik ke lantai dua dan mengajak terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO untuk turun ke bawah, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Selanjutnya Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI dan terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO turun ke bawah/di depan rumah kost untuk menunggu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA, setelah itu korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terlihat sedang turun dari tangga dengan membawa sebuah kayu balok, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melemparkan sebuah batu/potongan keramik kearah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA namun tidak mengenai, kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA membalas dengan cara memukul dengan menggunakan kayu balok yang dibawanya kearah Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI namun berhasil Terdakwa



1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI tangkis dan setelah itu terjadi saling dorong sehingga membuat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh.

- Bahwa pada saat korban ARFIL LOPULALAN als SOKA terjatuh, Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI langsung memukul ke bagian wajah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, menendang dan menginjak ke bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ke bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO juga ikut melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kearah pinggang sebelah kiri bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian korban ARFIL LOPULALAN als SOKA bangun dan berusaha untuk melarikan diri kearah Gg. Pojok Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, setibanya di kerumunan warga yang sedang nongkrong korban ARFIL LOPULALAN als SOKA berhenti dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, setelah itu tiba - tiba terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO melemparkan sebuah batu kearah korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dan mengenai bagian kepala sehingga mengakibatkan korban ARFIL LOPULALAN als SOKA jatuh tersungkur, melihat sdr SOKA (korban) jatuh tersungkur dan bersimbah darah kemudian terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa 1. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI berhasil di tangkap oleh warga sekitar

- Bahwa selanjutnya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA dibawa ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh WAHYUDIN FADILAH als UDIN, namun setelah dirwat di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, karena luka – lukanya korban ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, hal tersebut sebagaimana :

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah “O” ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka – luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa 2. RAKA SADEWA PATI bin CHONO menyerahkan diri ke Polsek Senen Jakarta Pusat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF CANDRA KUSUMA menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat sedang piket di Setra Pelayanan Kepolisian (SPK) di Polsek Senen, Saksi mendapat laporan dari warga mengenai adanya keributan di daerah Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah sekitar jam 02.00 WIB, ketika Saksi mendatangi tempat tersebut, Saksi mendapati seorang laki-laki dengan identitas Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga, yang merupakan pelaku dari penganiayaan;
- Bahwa setahu Saksi, korban bernama Soka, dan ketika Saksi sampai di lokasi kejadian, korban sudah dibawa ke RSCM;
- Bahwa setelah Saksi sampai di RSCM, Saksi mendapati kalau korban masih hidup, berada di UGD dan sedang mendapatkan pertolongan dari tim dokter RSCM;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk sebanyak 6 (enam) tusukan di bagian pinggang sebelah kiri dan luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan dokter RSCM, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 00.07 WIB akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Senen dengan membawa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, yang menjadi motif penganiayaan tersebut adalah keinginan balas dendam dari para pelaku kepada korban;
- Bahwa sekitar 5 bulan lalu, korban pernah melakukan penusukan kepada Terdakwa II dengan cara ditusuk pada bagian perut dan sekitar tahun 2022, korban juga pernah mengambil handphone Iphone 8 milik Terdakwa I;

Atas keterangan Saksi Arief Candra Kusuma, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SIGIT DWIHARTONO menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, Saksi sedang menonton televisi di rumah kemudian mendengar ada kegaduhan di luar rumahnya, dan setelah Saksi keluar, Saksi bertemu dengan para Terdakwa berada di depan rumah (di luar pagar) dan para Terdakwa meminta kepada Saksi agar menyampaikan orang yang ada di atas untuk turun;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak kepada orang yang di atas untuk turun;
- Bahwa orang yang diatas tersebut adalah Soka;
- Bahwa selanjutnya Soka turun dengan membawa balok kayu berukuran 1 meter, dan tiba-tiba Terdakwa II melemparkan batu ke arah Soka tetapi tidak kena, dan sebagai balasan, Soka memukulkan balok yang dibawanya ke arah Terdakwa I dan Terdakwa I berhasil menangkisnya dan mendorong Soka hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi tidak tahu kelanjutannya karena Saksi langsung masuk ke rumah karena kaca rumah Saksi terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa II sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau antara para Terdakwa dengan Soka terjadi perkelahian tapi Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Soka;
- Bahwa Soka bukanlah penghuni dari rumah kos milik Saksi dan Saksi juga tidak tahu apa tujuan Soka berada di rumah kos tersebut;

Atas keterangan Saksi Sigit Dwihartono, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TOMMI MICHAEL menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut diketahui adalah Soka sedangkan yang menjadi pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama Agus Hidayat dan Fahrizal Anwar sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar wilayah Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam rangka antisipasi kerawanan pelanggaran tindak pidana;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari petugas piket pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) mengenai adanya keributan antar warga di daerah Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung menuju tempat kejadian, dimana Saksi menemui 1 (satu) orang pelaku kekerasan dengan identitas Terdakwa I telah ditangkap oleh warga, sedangkan korban tidak berada di lokasi karena sudah dibawa ke RSCM;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan pengecekan ke RSCM untuk melihat keadaan korban dan menurut dokter RSCM, korban masih mendapatkan pertolongan karena mengalami 6 (enam) tusukan di pinggang sebelah kiri dan luka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan dokter RSCM, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 00.07 WIB akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Senen dengan membawa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, yang menjadi motif penganiayaan tersebut adalah keinginan balas dendam dari para pelaku kepada korban;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 bulan lalu, korban pernah melakukan penusukan kepada Terdakwa II dengan cara ditusuk pada bagian perut dan sekitar tahun 2022, korban juga pernah mengambil handphone Iphone 8 milik Terdakwa I;

Atas keterangan Saksi Tommi Michael, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YOUKKE ADIA SULIYANTO bin DRAJAT PEGRI PRASUKHI.

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati ditangkap karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati di Taman Tongkang, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta pusat, kemudian Terdakwa II. Raka Sadewa Pati bercerita kepada Terdakwa kalau ia sempat bertemu korban dan saat itu korban melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Raka Sadewa Pati mengajak Terdakwa untuk mencari korban;
- Bahwa setelah berkeliling ke beberapa tempat, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, teman Terdakwa bernama Udin memberitahukan keberadaan korban (Soka) yaitu berada di sebuah rumah kos di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Raka Sadewa Pati mendatangi korban (Soka) di lantai 2 dan terlibat cekcok mulut, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengajak Terdakwa II. Raka Sadewa Pati untuk turun;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, korban (Soka) turun dengan membawa balok, dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati melemparkan batu ke arah korban (Soka) tetapi tidak kena dan kemudian korban (Soka) menyerang Terdakwa dengan menggunakan balok yang dipegangnya tetapi berhasil Terdakwa tangkis dan Terdakwa mendorong korban (Soka) hingga terjatuh;
- Bahwa setelah korban (Soka) terjatuh, Terdakwa memukul korban (Soka) bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak dada

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk pinggang kiri korban (Soka) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selain itu, Terdakwa II. Raka Sadewa Pati juga melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang sebelah kiri korban (Soka);
- Bahwa setelah ditusuk, korban (Soka) lari dan meminta pertolongan kepada warga yang sedang menongkrong di daerah tersebut;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban (Soka) adalah badik milik Terdakwa II. Raka Sadewa Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan alasan Terdakwa dendam karena pada tahun 2022, korban (Soka) pernah mengambil handphone Iphone 8 milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, kondisi korban (Soka) masih dalam keadaan hidup karena sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 00.07 WIB, Terdakwa diberitahu oleh petugas Kepolisian kalau korban (Soka) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta;

Terdakwa II. RAKA SADEWA PATI bin CHONO.

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto ditangkap karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto di Taman Tongkang, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta pusat, kemudian Terdakwa bercerita kepada Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto kalau ia sempat bertemu korban dan saat itu korban melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto untuk mencari korban;
- Bahwa setelah berkeliling ke beberapa tempat, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, teman Terdakwa bernama Udin memberitahukan keberadaan korban (Soka) yaitu berada di sebuah rumah kos di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi korban (Soka) di lantai 2 dan terlibat cekcok mulut, kemudian Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto naik ke lantai 2 untuk mengajak Terdakwa untuk turun;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, korban (Soka) turun dengan membawa balok, dan Terdakwa melemparkan batu ke arah korban (Soka) tetapi tidak kena dan kemudian korban (Soka) menyerang Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dengan menggunakan balok yang dipegangnya tetapi berhasil Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto tangkis dan Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto mendorong korban (Soka) hingga terjatuh;
- Bahwa setelah korban (Soka) terjatuh, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto memukul korban (Soka) bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk pinggang kiri korban (Soka) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang sebelah kiri korban (Soka);
- Bahwa setelah ditusuk, korban (Soka) lari dan meminta pertolongan kepada warga yang sedang menongkrong di daerah tersebut;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban (Soka) adalah badik milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan alasan Terdakwa dendam kepada korban (Soka) karena 5 (lima) bulan lalu di sekitar wilayah Johar Baru, Jakrata Pusat, korban (Soka) pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dengan cara korban (Soka) melakukan penusukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat;
- Sebilah kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Pecahan batu bata;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek motif katun "ONE PIECE";
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB;
2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah "O" ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka – luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati ditangkap karena melakukan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto bertemu dengan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati di Taman Tongkang, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta pusat, kemudian Terdakwa II. Raka Sadewa Pati bercerita kepada Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto kalau ia sempat bertemu korban dan saat itu korban melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. Raka Sadewa Pati mengajak Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto untuk mencari korban (Soka);
- Bahwa benar setelah berkeliling ke beberapa tempat, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, teman para Terdakwa bernama Udin memberitahukan keberadaan korban (Soka) yaitu berada di sebuah rumah kos di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. Raka Sadewa Pati mendatangi korban (Soka) di lantai 2 di sebuah rumah kos di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan terlibat cekcok mulut, kemudian Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto naik ke lantai 2 untuk mengajak Terdakwa II. Raka Sadewa Pati untuk turun;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB, korban (Soka) turun dengan membawa balok, dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati melemparkan batu ke arah korban (Soka) tetapi tidak kena dan kemudian korban (Soka) menyerang Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dengan menggunakan balok yang dipegangnya tetapi berhasil Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto tangkis dan Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto mendorong korban (Soka) hingga terjatuh;
- Bahwa benar setelah korban (Soka) terjatuh, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto memukul korban (Soka) bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk pinggang kiri korban (Soka) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar selain itu, Terdakwa II. Raka Sadewa Pati juga melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang sebelah kiri korban (Soka);
- Bahwa benar setelah ditusuk, korban (Soka) lari dan meminta pertolongan kepada warga yang sedang menongkrong di daerah tersebut;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto melakukan penganiayaan tersebut dengan alasan Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dendam karena pada tahun 2022, korban (Soka) pernah mengambil handphone Iphone 8 milik Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto;
- Bahwa benar Terdakwa II. Raka Sadewa Pati melakukan penganiayaan tersebut dengan alasan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati dendam kepada korban (Soka) karena 5 (lima) bulan lalu di sekitar wilayah Johar Baru, Jakrata Pusat, korban (Soka) pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa II. Raka Sadewa Pati dengan cara korban (Soka) melakukan penusukan kepada Terdakwa II. Raka Sadewa Pati;
- Bahwa benar setahu para Terdakwa, kondisi korban (Soka) masih dalam keadaan hidup karena sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 00.07 WIB, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto diberitahu oleh petugas Kepolisian kalau korban (Soka) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah "O" ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka – luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati



orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu:

1. Kesatu Primair, melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Subsidaire, melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
3. Lebih Subsidaire, melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
4. Kedua, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Merencanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, apakah berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah dan diyakini hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini baik



semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang didalam mengadili (*error in personal*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga menerangkan bahwa ia (para Terdakwa) dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani juga selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain daripada itu, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik berupa alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar, sehingga dengan demikian menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah semua unsur-unsur materiil dari dakwaan dipertimbangkan sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Merencanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” pada unsur ini menurut hukum adalah Willens en Wetens yaitu mengetahui, mengerti, menyadari, menginsyafi dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, dalam Memorie van Toelieting menyebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”, yang dimaksudkan dengan kesengajaan menurut penjelasan Memorie van Toelichting yang dikutip oleh EY. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni Jakarta, hal 167 adalah “mengendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan dan atau akibatnya” hal tersebut merupakan penilaian terhadap sikap bathin Terdakwa yang tidak saja bergantung pada pengakuan Terdakwa melainkan dapat diketahui dari hal-hal/keadaan yang mendahului dan atau menyertai perbuatan Terdakwa, sehingga penilaian terhadap unsur kesengajaan sangat erat hubungannya dengan kehendak yang dalam praktek peradilan penilaian akan adanya kehendak atau kesengajaan bersifat terbuka yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada tiga doktrin gradasi kesengajaan yang berkembang dalam praktek yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan terjadi (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berencana dapat diartikan dengan direncanakan lebih dahulu "*voorbestedacte*" artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh (menghilangkan atau merampas nyawa orang lain) dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pelaku dengan tenang memikirkan perbuatannya dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) itu dilakukan, akan tetapi tempo ini tidak boleh terlalu sempit, sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah : apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir, sebenarnya ia (sipelaku) masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) itu, akan tetapi tidak ia gunakan, untuk itu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sigit Dwihartono (pemilik rumah kos) yang menerangkan Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan yang menyebabkan korban (Soka) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, Saksi Sigit Dwihartono sedang menonton televisi di rumah kemudian mendengar ada kegaduhan di luar rumahnya, dan setelah Saksi Sigit Dwihartono keluar, Saksi Sigit Dwihartono bertemu dengan para Terdakwa berada di depan rumah (di luar pagar) dan para Terdakwa meminta kepada Saksi Sigit Dwihartono agar menyampaikan orang yang ada di atas (korban/Soka) untuk turun;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sigit Dwihartono berteriak kepada korban (Soka) untuk turun agar tidak membuat kegaduhan lebih lanjut di rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Soka turun dengan membawa balok kayu berukuran 1 meter, dan tiba-tiba Terdakwa II. Raka Sadewa Pati melemparkan batu ke arah Soka tetapi tidak kena, dan sebagai balasan, Soka

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan balok yang dibawahnya ke arah Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dan Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto berhasil menangkisnya dan mendorong Soka hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah korban (Soka) terjatuh, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto memukul korban (Soka) bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk pinggang kiri korban (Soka) sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, Terdakwa II. Raka Sadewa Pati juga melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang sebelah kiri korban (Soka);

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa menusuk korban mempunyai maksud semata-mata untuk memberikan pelajaran atau menyakiti korban ataukah bermaksud menghilangkan nyawa korban dengan merencanakan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor Rekam medis 4726689 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr Yudy, SpFM yang menerangkan bahwa ARFIL LOPULALAN als SOKA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 jam 00.07 WIB dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 153/VER.3177D.4726689.II.09.24/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah mayat an ARFIL LOPULALAN Alias SOKA yang ditandatangani oleh dr. Yudy, Sp FM, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun bergolongan darah "O" ini, ditemukan tujuh buah luka terbuka (tusuk) pada dada sisi kiri, punggung sisi kiri, pinggang bagian belakang sisi kiriserta anggota gerak atas dan bawah kiri yang memotong paru kiri bagian bawah, ginjal kiri, tirai penggantung usus, pembuluh darah utama daerah panggul, dan sekat rongga badan kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka – luka lecet pada kepala, wajah, badan dan keempat anggota gerak; memar – memar pada kepala dan wajah, serta adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada dan punggung yang mengakibatkan terpotongnya organ – organ dalam dan pembuluh nadi utama daerah panggul sehingga menimbulkan pendarahan.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto bertemu dengan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati di Taman Tongkang, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta pusat, kemudian Terdakwa II. Raka Sadewa Pati bercerita kepada Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto kalau ia sempat bertemu korban dan saat itu korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Raka Sadewa Pati mengajak Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto untuk mencari korban (Soka) dan setelah berkeliling ke beberapa tempat, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, teman para Terdakwa bernama Udin memberitahukan keberadaan korban (Soka) yaitu berada di sebuah rumah kos di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Raka Sadewa Pati mendatangi korban (Soka) di lantai 2 di sebuah rumah kos di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X, RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan terlibat cecok mulut, kemudian Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto naik ke lantai 2 untuk mengajak Terdakwa II. Raka Sadewa Pati untuk turun;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, korban (Soka) turun dengan membawa balok, dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati melemparkan batu ke arah korban (Soka) tetapi tidak kena dan kemudian korban (Soka) menyerang Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto dengan menggunakan balok yang dipegangnya tetapi berhasil Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto tangkis dan Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto mendorong korban (Soka) hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah korban (Soka) terjatuh, Terdakwa I. Youkke Adia Sulyanto memukul korban (Soka) bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk pinggang kiri korban (Soka) sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, Terdakwa II. Raka Sadewa Pati juga melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang sebelah kiri korban (Soka);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa ada waktu jeda saat ada niat para Terdakwa sampai dengan pelaksanaan para Terdakwa menusuk korban (Soka);

Menimbang, bahwa jeda waktu niat para Terdakwa sampai dengan pelaksanaan untuk menusuk korban (Soka) kurang lebih ada sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak membatalkan niatnya adalah karena para Terdakwa dendam kepada korban (Soka) karena pada tahun 2022, korban (Soka) pernah mengambil handphone Iphone 8 milik Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dan 5 (lima) bulan lalu di sekitar wilayah Johar Baru, Jakrata Pusat, korban (Soka) pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa II. Raka Sadewa Pati dengan cara korban (Soka) melakukan penusukan kepada Terdakwa II. Raka Sadewa Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan dengan menurusk korban (Soka) adalah para Terdakwa lakukan dengan cara sengaja dan spontan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka unsur tersebut duanggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” menurut MvT WvS Belanda adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kramat Pulo Dalam Gg. X RT07, RW04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati telah melakukan kekerasan terhadap korban (Soka) dengan cara Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto memukul korban (Soka) bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, menendang dan menginjak dada sebanyak 4 (empat) kali dan juga menusuk pinggang kiri korban (Soka) sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, Terdakwa II. Raka Sadewa Pati juga melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang sebelah kiri korban (Soka);

Menimbang, bahwa para Terdakwa masing-masing telah "Turut serta melakukan" karena perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut telah memuat semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP, dan juga masing-masing Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menyadari dan menghendaki adanya kerjasama pada saat melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, hal mana sesuai dengan asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP yang mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, dan harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna biru tua
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat
4. Sebilah kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter
5. Pecahan batu bata
6. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat
8. 1 (satu) potong celana pendek motif katun "ONE PIECE"
9. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
10. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan termasuk dalam kategori barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya korban

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum, mengaku dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Youkke Adia Suliyanto dan Terdakwa II. Raka Sadewa Pati oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos dalam / singlet warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik bergagang kayu warna coklat;
 - Sebilah kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - Pecahan batu bata;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 891/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek motif katun "ONE PIECE";
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, oleh kami **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, dan **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andre, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh **Priyo Wicaksono, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A n d r e, S.H.